Societatea Civilă de Avocați Rusu și Asociații
Sediul profesional: Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 9, et. 2, jud. Mureș
Baroul Mureș | CIF: RO35172840 | Cont IBAN: RO83RNCB0132007351284096
Tel.: 0265 218 640 | E-mail: anca.rusu@rusu-asociatii.example

Nr. 214 din 10.03.2025

Către: S.C. CARPATICA LOGISTIC SOLUTIONS S.A.
Brașov, Calea București nr. 87, cod poștal 500123, jud. Brașov
În atenția: dl. Gabriel-Tudor Lazăr, Director General
Transmis prin: scrisoare recomandată cu confirmare de primire și e-mail, la office@carpatica-logistic.example

NOTIFICARE

punere în întârziere, somație de plată și preaviz de reziliere a Contractului nr. 128 din 22.03.2024

Subsemnata **Anca-Maria Rusu**, avocat în Societatea Civilă de Avocați Rusu și Asociații, membră a Baroului Mureș, acționând în numele și pentru **S.C. MUREȘUL AGRO TRANS S.R.L.** (denumită în continuare „Clientul nostru” sau „Beneficiarul”), pe baza împuternicirii avocațiale nr. 18/2025, vă comunic următoarele:

1. Contractul

Între societatea dumneavoastră, în calitate de prestator, și Clientul nostru, în calitate de beneficiar, s-a încheiat Contractul de prestări servicii de transport rutier de marfă și logistică nr. 128 din 22.03.2024 („Contractul”). Clientul nostru este reprezentat de administratorul său, dl. Cristian-Mihai Bălan. Contractul este în vigoare și a fost executat de Clientul nostru fără obiecții în ceea ce privește plata prețului.

2. Întârzieri repetate la livrare

În perioada 05.08.2024 – 14.02.2025, societatea dumneavoastră a livrat cu întârziere în 17 transporturi. Prezentăm mai jos, cu titlu exemplificativ, cinci dintre ele. Lista completă, cu numerele ordinelor de transport, este în Anexa nr. 1 la prezenta notificare.

Nr.	Data	Destinația	Valoarea mărfii (lei)	Întârziere	Zile	Penalitate (lei)
1	05.08.2024	Brașov	268.400,00	15 h 30 min	1	1.342,00
2	23.10.2024	București	330.600,00	8 h 10 min	1	1.653,00
3	12.12.2024	Cluj-Napoca	169.300,00	16 h 45 min	1	846,50
4	30.01.2025	Sibiu	192.400,00	16 h 20 min	1	962,00
5	14.02.2025	Timișoara	294.700,00	13 h 05 min	1	1.473,50

Potrivit art. 9.2 din Contract, pentru fiecare zi de întârziere societatea dumneavoastră datorează penalități de 0,5% din valoarea mărfii transportate, fără punere în întârziere. Penalitățile calculate pentru cele 17 transporturi sunt de **21.438,00 lei**.

3. Deteriorarea mărfii din 17.09.2024

La data de 17.09.2024, în timpul transportului Târgu Mureș – Brașov al unei încărcături de 19.800 kg de afine proaspete, instalația frigorifică a autovehiculului dumneavoastră s-a defectat. Șoferul, dl. Marius Ghiță, a informat dispeceratul abia la ora 14:40, adică după aproximativ patru ore, iar doamna Ramona Ciobanu nu a transmis Clientului nostru nicio informare până la sosirea mărfii. Temperatura din semiremorcă a depășit 8°C timp de peste șase ore. La sosire, reprezentanta destinatarului, doamna Daniela Florescu de la FreshMart Distribuție S.R.L., a refuzat recepția și a întocmit procesul-verbal de refuz din 18.09.2024. Marfa a fost distrusă. Valoarea ei, conform facturii Clientului nostru (19.800 kg × 24,50 lei/kg), este de **485.100,00 lei**.

Prin aceste fapte au fost încălcate art. 4.1 lit. b) și d), art. 7.3 și art. 8.1 din Contract.

4. Pretenții și somație

Vă punem în întârziere, în sensul art. 1.522 din Codul civil, și vă somăm să plătiți, în termen de **10 zile** de la primirea prezentei, în contul IBAN RO90BTRLRONCRT0381726405 deschis pe numele Clientului nostru, următoarele sume:

a) 21.438,00 lei, penalități de întârziere (art. 9.2 din Contract);

b) 485.100,00 lei, contravaloarea mărfii deteriorate (art. 8.1 și art. 8.2 din Contract);

c) 96.470,00 lei, costul transportului substitutiv comandat de Clientul nostru.

Clientul nostru își rezervă dreptul de a solicita și repararea prejudiciului constând în venitul nerealizat, în condițiile art. 1.530 și art. 1.531 din Codul civil, precum și dobânda legală penalizatoare.

5. Preaviz de reziliere

Dacă nu plătiți sumele de mai sus în termenul de 10 zile, Contractul se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate și fără intervenția instanței, în temeiul art. 12.2 din Contract și al art. 1.552 din Codul civil. Vom sesiza instanța competentă cu o cerere de chemare în judecată.

6. Păstrarea probelor

Vă somăm să păstrați, până la finalul oricărui litigiu, înregistrările sistemului de poziționare și ale înregistratorului de temperatură pentru toate transporturile din perioada 22.03.2024 – 14.02.2025, precum și comunicările interne referitoare la ele.

Pentru lămuriri mă puteți contacta la 0265 218 640 sau la anca.rusu@rusu-asociatii.example.

Târgu Mureș, 10.03.2025

Avocat,
Anca-Maria Rusu

Anexa nr. 1 – lista celor 17 transporturi livrate cu întârziere (în continuare).

Anexa nr. 2 – procesul-verbal de refuz din 18.09.2024 și înregistrarea de temperatură.

ANEXA NR. 1 la Notificarea nr. 214 din 10.03.2025

Transporturi livrate cu întârziere – calculul penalităților (art. 9.2 din Contract)

Nr.	Data	Destinația	Valoarea mărfii (lei)	Întârziere	Zile	Penalitate (lei)
1	05.08.2024	Brașov	268.400,00	15 h 30 min	1	1.342,00
2	19.08.2024	Cluj-Napoca	142.900,00	9 h 15 min	1	714,50
3	02.09.2024	București	305.750,00	11 h 00 min	1	1.528,75
4	30.09.2024	Sibiu	188.200,00	7 h 40 min	1	941,00
5	14.10.2024	Brașov	251.300,00	10 h 05 min	1	1.256,50
6	23.10.2024	București	330.600,00	8 h 10 min	1	1.653,00
7	06.11.2024	Timișoara	297.800,00	12 h 50 min	1	1.489,00
8	20.11.2024	Cluj-Napoca	156.450,00	9 h 35 min	1	782,25
9	28.11.2024	Brașov	274.900,00	14 h 20 min	1	1.374,50
10	12.12.2024	Cluj-Napoca	169.300,00	16 h 45 min	1	846,50
11	19.12.2024	București	171.050,00	27 h 10 min	2	1.710,50
12	09.01.2025	Sibiu	201.750,00	8 h 55 min	1	1.008,75
13	16.01.2025	Timișoara	288.650,00	13 h 40 min	1	1.443,25
14	23.01.2025	Brașov	263.500,00	11 h 25 min	1	1.317,50
15	30.01.2025	Sibiu	192.400,00	16 h 20 min	1	962,00
16	06.02.2025	București	318.900,00	10 h 30 min	1	1.594,50
17	14.02.2025	Timișoara	294.700,00	13 h 05 min	1	1.473,50
		Total				**21.438,00**

Penalitatea este de 0,5% din valoarea mărfii transportate pentru fiecare zi de întârziere; o fracțiune de zi se calculează ca o zi întreagă. Totalul penalităților nu depășește 20% din valoarea mărfii pentru niciun transport.